

●문화재청고시 제2023-147호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 부산지역 소재 사적 「부산 동삼동 패총」과 명승 「부산 영도 태종대」 등 4건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(조정)을 다음과 같이 고시합니다.

2023년 12월 29일

문화재청장

부산지역 사적 「부산 동삼동 패총」 및 명승 「부산 영도 태종대」 등 4건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

1. 고 시 명 : 부산지역 사적 「부산 동삼동 패총」 및 명승 「부산 영도 태종대」 등 4건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	지정종별	지정명칭	소재지	비고
1	사적 명승	부산 동삼동 패총 부산 영도 태종대	부산광역시 영도구 동삼동 749-8번지 등 부산광역시 영도구 동삼동 산29-1번지 등	통합
2	사적	금정산성	부산광역시 금정구 금성동 43번지 등	부산 북구, 경남 양산시 (중복 지자체)
3	사적	부산 연산동 고분군	부산광역시 연제구 연산동 산90-4번지 등	
4	사적	부산 복천동 고분군	부산광역시 동래구 복천동 50번지 등	

나. 관련근거

- 「문화재보호법」 제13조, 제35조제1항제2호
- 「문화재보호법 시행령」 제21조의2제2항
- 「문화재보호법 시행규칙」 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 허가절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제2항 및 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재보존 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 : 붙임

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→ 법령정보→ 고시→ 현상변경허용기준고시 참조
- 문화재공간정보서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색→ 고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청

- (사적) 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4847 / 팩스 042-481-4849
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 보존정책과
- (명승) 문화재청 문화재보존국 천연기념물과 : 전화 042-481-4993 / 팩스 042-481-4999
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 천연기념물과

나. 지방자치단체

- 부산광역시 문화유산과 : 전화 051-888-5067 / 팩스 051-888-5069
- 주소 : (우 47545) 부산광역시 연제구 중앙대로 1001, 부산광역시청
- 부산광역시 영도구 문화관광과 : 전화 051-419-4066 / 팩스 051-419-4069
- 주소 : (우 49011) 부산광역시 영도구 태종로 423, 영도구청
- 부산광역시 금정구 문화관광과 : 전화 051-519-4091 / 팩스 051-519-4069
- 주소 : (우 46274) 부산광역시 금정구 중앙대로 1777, 금정구청
- 부산광역시 북구 문화체육과 : 전화 051-309-4062 / 팩스 051-309-4062
- 주소 : (우 46504) 부산광역시 북구 낙동대로1570번길 33, 북구청
- 경상남도 양산시 문화관광과 : 전화 055-392-3553 / 팩스 055-392-2549
- 주소 : (우 50624) 경상남도 양산시 중앙로 39, 양산시청
- 부산광역시 연제구 문화체육과 : 전화 051-665-5604 / 팩스 051-665-5069
- 주소 : (우 47605) 부산광역시 연제구 연제로 2, 연제구청
- 부산광역시 동래구 문화관광과 : 전화 051-550-4085 / 팩스 051-550-4069
- 주소 : (우 47885) 부산광역시 동래구 온천천로359번길 70, 동래구청

붙임 부산지역 사적 「부산 동삼동 패총」 및 명승 「부산 영도 태종대」 등 4건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정 1부.

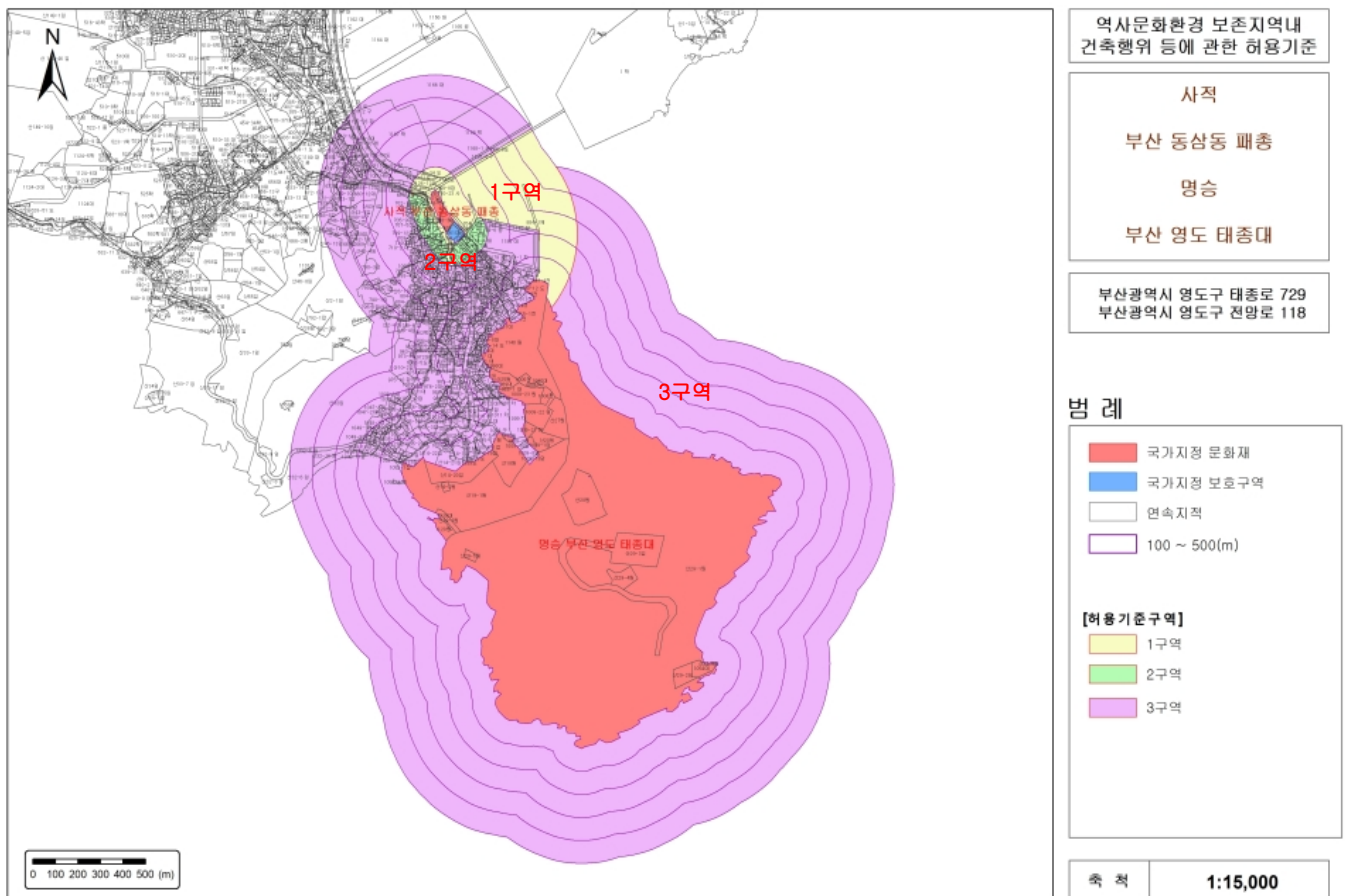
1. 사적 「부산 동삼동 패총」 및 명승 「부산 영도 태종대」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 20m 이하	
3구역	○ 부산광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		

공통사항

- 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.
- 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.
- 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.
- 위험물 저장 및 처리시설은 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m 이내 지역에 한하여 개별 검토함.
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



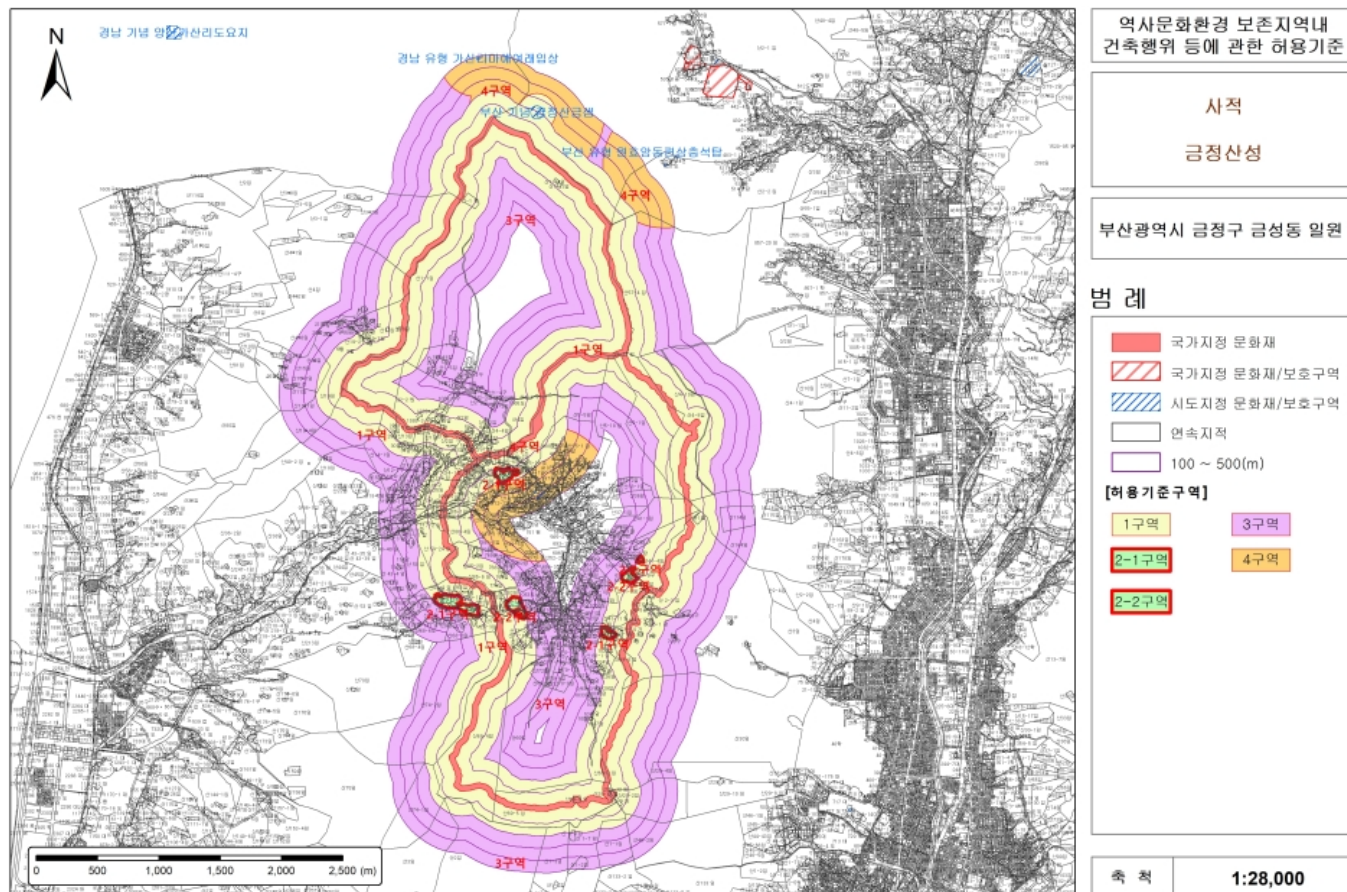
본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

2. 사적 「금정산성」 (※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하
	2-2	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하

3구역	○ 부산광역시, 경상남도 양산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
4구역	○ 부산광역시지정문화재(유형문화재 원효암동편삼층석탑, 유형문화재 원효암서편삼층석탑, 기념물 금정산금샘, 문화재자료 금정진관아터), 경상남도지정문화재(유형문화재 가산리마애여래입상)의 허용기준을 따름	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 문화재구역 외곽경계로부터 반경 200m 이내 지역에서의 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 문화재구역 외곽경계로부터 반경 200m 이내 지역에서의 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토

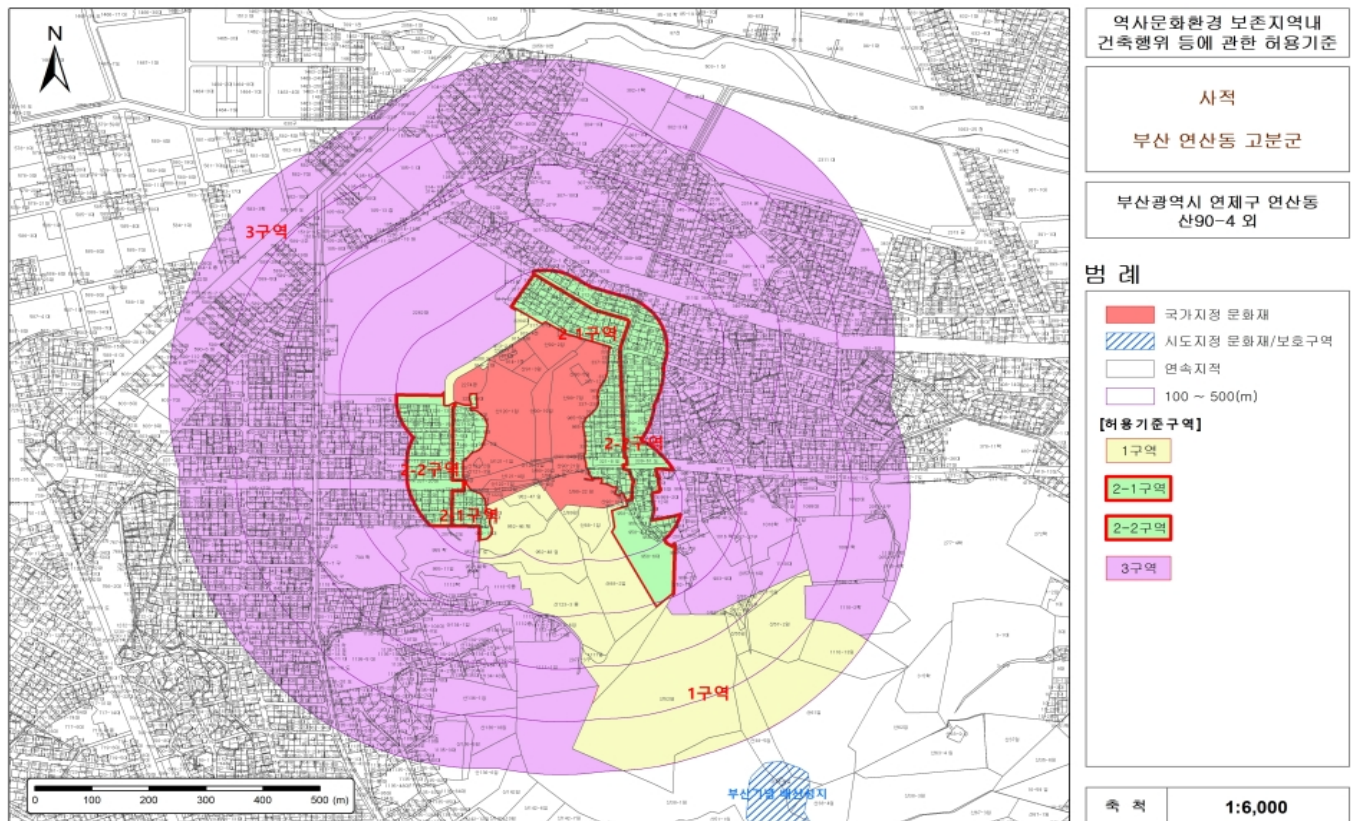


본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

3. 사적 「부산 연산동 고분군」 (※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하
	2-2	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 21m 이하
3구역	○ 부산광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토

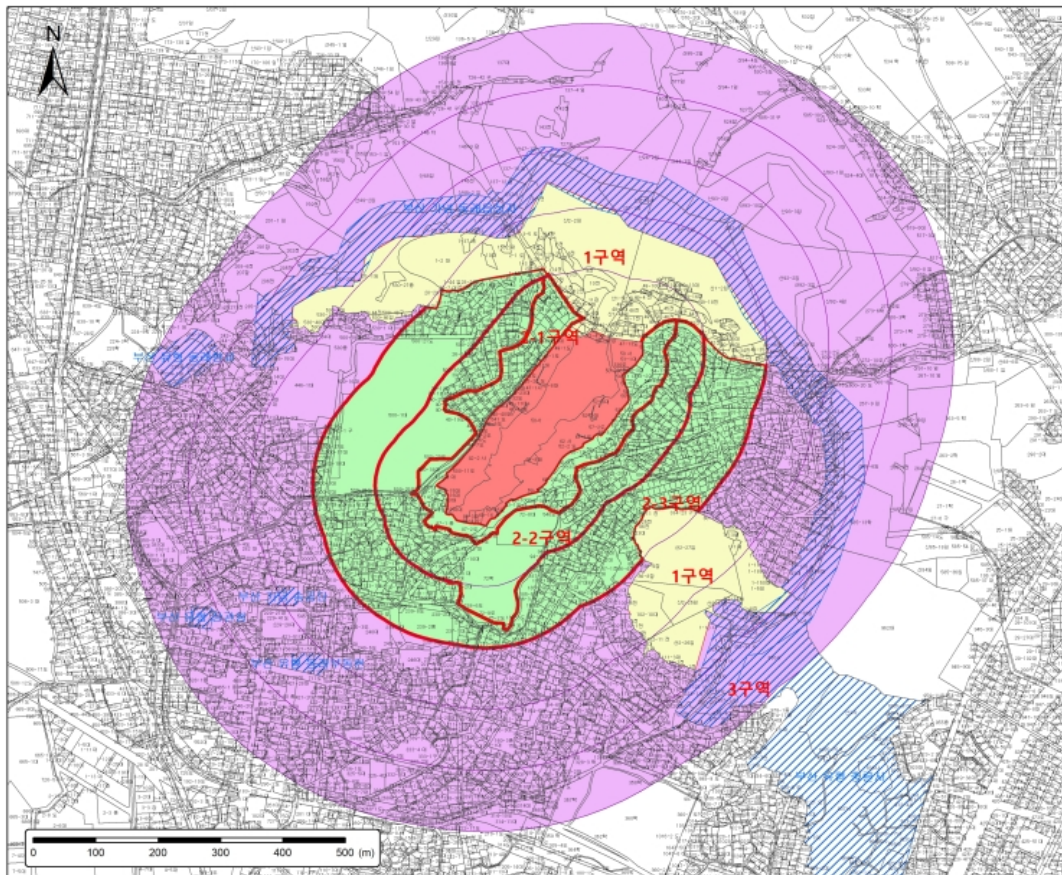


본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

4. 사적 「부산 복천동 고분군」 (※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하
	2-2	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 18m 이하
	2-3	○ 건축물 및 시설물의 최고높이가 부산 복천동 고분군 내에 위치한 야외 전시관(표고 50m) 높이 이하 유지	
3구역	○ 부산광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 발전시설(태양광 등) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

사적
부산 복천동 고분군

부산광역시 동래구 복천동 50 외

범례

- 국가지정 문화재
- 시도지정 문화재/보호구역
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]

- 1구역
- 2-1구역
- 2-2구역
- 2-3구역
- 3구역

축척 1:5,500

본 도면은 실재현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 및 타용도의 사용을 금합니다.